LOTERÍA LAS ARENAS

Administración Oficial nº 336 · C.C. Arenas de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 373-385 · 08015 Barcelona · 934 247 349

Contrato privado de décimo de lotería compartido

Acuerdo de participación conjunta, custodia y reparto de premios entre particulares

En _____ (localidad), a _____ de _____ de 20___, **antes de la celebración del sorteo**, las personas que firman al final (en adelante, «los partícipes») acuerdan compartir el décimo o décimos que se identifican a continuación, con arreglo a las siguientes estipulaciones.

1 · IDENTIFICACIÓN DEL DÉCIMO

NÚMERO	SERIE	FRACCIÓN	SORTEO	FECHA DEL SORTEO

Administración donde se adquirió: _____

Importe total del décimo: _____ € · Nº de décimos compartidos: _____

2 · PARTÍCIPES Y CUOTAS DE PARTICIPACIÓN

Cada partícipe aporta la cantidad indicada y le corresponde el porcentaje resultante sobre el total. La suma de los porcentajes debe ser 100%.

NOMBRE Y APELLIDOS	DNI / NIE	APORTACIÓN (€)	PARTICIPACIÓN (%)
TOTAL			**100 %**

3 · ESTIPULACIONES

1. **Objeto.** Los partícipes declaran jugar en común el décimo identificado en la cláusula 1, del que son copropietarios en proporción a las cuotas de la cláusula 2. Este acuerdo se otorga al amparo de la libertad de pactos entre partes (arts. 1254 y 1255 del Código Civil) y da lugar a una comunidad sobre el décimo (arts. 392 y siguientes del Código Civil).
2. **Custodia.** El décimo quedará bajo la custodia de _____ (el «depositario»), que se obliga a conservarlo con diligencia y a exhibirlo a cualquier partícipe que lo solicite. Al tratarse de un título al portador, la custodia no altera las cuotas: el décimo pertenece a todos los partícipes en la proporción pactada, con independencia de quién lo guarde.

3. **Cobro del premio.** En caso de resultar premiado, el cobro se realizará para el conjunto de los partícipes. Cuando el importe exija identificarse ante la entidad bancaria o la autoridad competente, **todos los partícipes constarán como cotitulares del premio**, de modo que a cada uno se le atribuya su parte y tribute por ella.
4. **Reparto.** El premio, una vez practicadas las retenciones fiscales que legalmente procedan, se repartirá entre los partícipes en estricta proporción a sus cuotas, en un plazo máximo de _____ días desde su cobro.
5. **Gastos e impuestos.** Cada partícipe asume la parte proporcional de los gastos e impuestos derivados del premio, incluida la retención sobre los premios de loterías cuando resulte aplicable. La declaración de la cotitularidad busca que el reparto no se trate como una donación entre los partícipes.
6. **Pérdida, deterioro o sustracción.** El depositario comunicará de inmediato a los demás partícipes cualquier pérdida, deterioro o sustracción del décimo, y se colaborará en las gestiones necesarias ante la administración de loterías y, en su caso, las autoridades.
7. **Vigencia.** Este contrato tiene por objeto exclusivamente el sorteo identificado en la cláusula 1 y quedará sin efecto una vez repartido el premio o celebrado el sorteo sin premio.
8. **Protección de datos.** Los datos personales recogidos se utilizarán únicamente para la gestión de este acuerdo y del eventual premio, y no se cederán a terceros salvo obligación legal.
9. **Legislación y resolución de conflictos.** Este contrato se rige por el Código Civil español. Los partícipes procurarán resolver amistosamente cualquier discrepancia y, en su defecto, se someten a los juzgados y tribunales que resulten competentes conforme a la ley.

4 · FIRMAS DE LOS PARTÍCIPES

Firmando este documento, cada partícipe declara conocer y aceptar su contenido. Se recomienda conservar una copia firmada por persona.

NOMBRE Y APELLIDOS	DNI / NIE	FIRMA

Aviso. Este es un modelo orientativo de carácter general y no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Para premios de cuantía elevada o situaciones particulares, se recomienda consultar con un abogado o asesor. Documento facilitado gratuitamente por **Lotería Las Arenas** · Administración Oficial nº 336 · Juega con responsabilidad · +18 · www.juegoseguro.es